

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6444/2540	พนักงานอัยการ จังหวัด ระนอง	โจทก์
	ผู้กล่าวหา	โจทก์
	นาง พรศรี หนัน ผือก	โจทก์
	ผู้ถูกกล่าวหา	โจทก์
	นาย เชษฐา คช สิงห์	โจทก์
	นาย ปรีชา ศักดิ์ภิรมย์	จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 15

ป.วิ.พ. มาตรา 31 (1), มาตรา 33

ผู้ถูกกล่าวหาได้เรียกและรับเงินจาก พ. ที่บริเวณโต๊ะหินม้านั่งภายในบริเวณศาล โดยแอบอ้างว่าจะนำไปวิ่งเต้นคดีอาญากับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการเรียกและรับเงินจากฝ่ายจำเลย อันเป็นการกระทำที่มีชอบด้วยกฎหมาย ถือได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้ประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลเป็นความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 31(1)ประกอบด้วยมาตรา 33 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 15

คดีนี้สืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยในความผิดฐานลักทรัพย์ของนายจ้าง จำคุก 1 ปี และปรับ 2,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด

2 ปี ก่อนวันนัดฟังคำพิพากษาจำเลยและนางพรศรี หนั้นเผือก ภรรยาจำเลยร้องเรียนต่อผู้พิพากษาหัวหน้าศาลว่า นายเชษฐา ผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงานอัยการได้เรียกร้องเงินจำนวน 10,000 บาท จากภรรยาจำเลย และได้ส่งเงินให้ผู้ถูกกล่าวหาที่โต๊ะหินในบริเวณศาลอ้างว่าจะนำไปวิ่งเต้นคดีกับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเรื่องที่จำเลยถูกฟ้อง

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนแล้ววินิจฉัยว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้เรียกและรับเงินในบริเวณศาล การกระทำของผู้ถูกกล่าวหาเป็นการประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาล มีความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 31(1) อาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 33 ให้จำคุกผู้ถูกกล่าวหา มีกำหนด 6 เดือน

ผู้ถูกกล่าวหาอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

ผู้ถูกกล่าวหาฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้เรียกและรับเงินจากนางพรศรีจำนวน 10,000 บาท ที่บริเวณโต๊ะหินม้านั่งภายในบริเวณศาลชั้นต้นโดยแอบอ้างว่าจะนำไปวิ่งเต้นคดีกับผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการเรียกและรับเงินจากฝ่ายจำเลย อันเป็นการกระทำที่มีชอบด้วยกฎหมายถือได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้ประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาล ซึ่งเป็นความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 31(1) ประกอบด้วยมาตรา 33 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15

พิพากษายืน

(ธรรมเนียม โชคชัยพิทักษ์-สมชัย สายเชื้อ-วิรัช เอื้ออังกูร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ